

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 450/2532

นายบุญเชิด หงษ์เผือก

โจทก์

นายชัว รูปเกลี้ยง กับพวก

จำเลย

นายชัว รูปเกลี้ยง ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางบุญเสริม รูปเกลี้ยง ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางที่จะชนะคดีโจทก์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนบ้านเรือนเลขที่ 33 หมู่ 5 ตำบลอ่างแก้วอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ออกไปจากที่ดินของโจทก์ ห้ามจำเลยทั้งสองเข้าเกี่ยวข้อง ให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 400 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะออกไปจากที่พิพาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 200 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 82,84)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าเสียหาย จำเลยทั้งสองได้วางเงินสดไว้เป็นหลักประกัน (อันดับ 68,70)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับในเรื่องรื้อถอนบ้านเรือนไว้ในระหว่าง
ฎีกา ส่วนเรื่องค่าเสียหาย ถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่
ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง
ในส่วนเรื่องค่าเสียหาย

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับในเรื่องรื้อถอนบ้านเรือนไว้ในระหว่าง
ฎีกา ส่วนเรื่องค่าเสียหาย ถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่
ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง
ในส่วนเรื่องค่าเสียหาย

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ